

Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



Cuestionario 1

Hernández Orduno David Fernando

1298786

Gestión de la Inovación

Mtro. Jorge Abdon Rosas Murillo

Tijuana, BC

9 de Febrero de 2026

GESTION DE LA INNOVACIÓN.

Unidad 1. Propiedad intelectual.

CUESTIONARIO 1

1.- ¿Cuál es la diferencia de competencia entre el IMPI y el INDAUTOR para un ingeniero de software?

El ingeniero de software acude al INDAUTOR para proteger su código como obra, y al IMPI para proteger la marca o un invento técnico relacionado.

2.- Un programador desarrolla un código en su tiempo libre usando la laptop de la empresa. ¿A quién pertenece el código?

Si el código no tiene nada que ver con sus actividades en la empresa, el programador sería el dueño del código.

3.-Es necesario registrar el software ante el INDAUTOR para tener derechos sobre él?

No, los derechos de autor nacen junto con la obra.

4.- ¿Qué sucede con los derechos de un software si el autor fallece sin herederos?

Sigue siendo del autor hasta 100 años después de su muerte, de ahí pasaría a ser de dominio público.

5.- ¿Puede un algoritmo de inteligencia artificial ser considerado "autor" en México?

No, porque no es una persona física.

6.- ¿Es legal en México realizar una "copia de respaldo" (backup) de un software con licencia?

Siempre y cuando sea únicamente como respaldo para usarse si se daña, pierde, etc el original.

7.- Un desarrollador copia fragmentos de código de Stack Overflow (bajo licencia MIT) para un proyecto comercial. ¿Viola la ley mexicana?

No es violación mientras se respete la licencia.

8.- ¿Qué protección tiene la "interfaz gráfica" (GUI) de un software en México?

Se debería considerar una Obra de arte aplicado (En cuanto al diseño) y programa de cómputo si se codifico en css, javascript, etc. por lo que es una obra protegida.

9.- En un contrato de "Obra por Encargo", ¿puede el programador conservar los derechos morales?

Si, los derechos morales son del autor principal no importa las circunstancias, sin embargo, al ser por instrucción del empleador, el empleador es el dueño de los derechos patrimoniales.

10.- ¿Cuál es la sanción por "piratería" de software a nivel comercial en México?

De cinco mil hasta cuarenta mil días de salario mínimo.

11.- ¿Se puede registrar una base de datos en México?

Si se puede registrar, se toma en cuenta bajo la ley como una “compilación”.

12.- ¿Qué es el "Derecho de Suite" en el contexto de software?

Nada, el Derecho de Suite es para obras plásticas, el software es considerado obra literaria.

13.- ¿Qué autoridad resuelve las infracciones administrativas en materia de comercio de software (ej. vender licencias falsas)?

El IMPI

14.- Si un ingeniero de software trabaja para el Gobierno Federal, ¿a quién pertenecen los derechos?

Los morales al ingeniero, los patrimoniales al Gobierno Federal

15.- ¿Cuánto tiempo dura la protección de una marca relacionada con software (ej. el nombre de tu app) ante el IMPI?

10 años contados a partir de la fecha de concesión del registro y se puede renovar indefinidamente.

16.- Un estudiante de ingeniería argumenta que su nuevo algoritmo de compresión es una "invención" técnica superior a las existentes y solicita una patente ante el IMPI. ¿Es procedente la solicitud de patente para el software en sí mismo en México? Explique la naturaleza jurídica del software según la ley y cite la exclusión específica.

La solicitud de patente para el software en sí mismo no procede. Un programa de cómputo no es considerado una invención por lo cual no es patentable por sí mismo.

17.- Usted trabaja como desarrollador backend contratado bajo nómina (relación laboral subordinada) para una Fintech. Crea un módulo de seguridad crítico. Al renunciar, usted reclama que el código es suyo y exige regalías o que dejen de usarlo. ¿A quién pertenecen los derechos morales y a quién los patrimoniales en este escenario?

Los derechos morales al autor, los patrimoniales a la empresa.

18.- Un ingeniero independiente ("freelance") desarrolla una base de datos para un cliente sin firmar un contrato de cesión de derechos, solamente emitiendo una factura por "servicios de programación". Meses después, el cliente revende el software a un tercero. ¿Tiene el cliente derecho a vender la obra? ¿Quién es el titular legal de los derechos patrimoniales?

El cliente no tiene derecho a vender la obra, ya que, al no ceder los derechos, el ingeniero, además de ser el dueño moral, también es el de los derechos patrimoniales, la empresaria sería más bien un usuario.

19.- Una empresa desea conectar su software con una plataforma existente de la competencia que no tiene API pública. Para ello, realizan ingeniería inversa (descompilación) para entender los protocolos de comunicación y lograr la interoperabilidad. La competencia los demanda por violación de derechos de autor. ¿Es válida la defensa de la empresa demandada?

Si es válida la defensa de los demandados, ya que se puede analizar, estudiar o probar el funcionamiento del programa y además se puede reproducir o traducir solo si es indispensable para el funcionamiento de su propio programa.

20.- Un desarrollador recopila datos climáticos históricos (que son de dominio público) y los organiza en una base de datos con una estructura de indexación novedosa y compleja. Un tercero copia la base de datos completa. El tercero alega que no hay infracción porque "los datos son públicos". ¿Por qué se equivoca el tercero y qué protege exactamente la ley?

El tercero se equivoca porque, aunque los datos sean públicos, la estructura de indexación novedosa y compleja de la base de datos sí está protegida dependiendo su originalidad por 5 (si se considera no original) o 100 años.

21.- Un usuario compra una licencia de software legalmente. El software tiene un "bug" que impide que corra en su versión de sistema operativo. El proveedor ya no da soporte. El usuario modifica el código binario para arreglarlo y además hace una copia del disco de instalación para guardarla en una caja fuerte. El autor original lo acusa de dos infracciones: modificación no autorizada y reproducción ilegal. Analice la validez de ambas acusaciones.

En cuanto a la modificación, un usuario legítimo de un programa de cómputo puede adaptarlo o modificarlo cuando sea indispensable para su uso. En cuanto a la reproducción ilegal, un usuario legítimo puede hacer una copia de respaldo del programa siempre y cuando sea solo para eso, respaldo por si el programa original falla, se pierde, se destruye, etc.

22.- Una empresa de software ("Software S.A.") registra un programa en el año 2024. ¿En qué año exacto expiran los derechos patrimoniales de dicha obra y pasa al dominio público?

En el año 2125 expiran, en el 2126 pasa a ser del dominio público.

23.- Un programador termina un código en enero, pero lo registra ante el INDAUTOR hasta diciembre. En junio, alguien plagió su código. El plagiario argumenta que en junio el programador "no tenía derechos de autor" porque la obra no estaba registrada. ¿Es correcto este argumento? Explique el carácter del registro en México.

No, los derechos de autor nacen con la obra, el registro sólo refuerza la prueba de autoría, pero no es condición para que existan los derechos.

25.- Un estudiante crea un "crack" o "parche" cuyo único propósito es eludir el candado digital (DRM) de un software costoso para usarlo sin licencia. El estudiante no comercializa el software pirateado, solo distribuye el "crack". Según el Código Penal Federal y la LFDA, ¿es esto un delito o una infracción administrativa, aunque no haya copiado el software en sí?

Es un delito penal.